Govern

Disposicions de caràcter general

Decret

Vist l'article 28 de la Llei qualificada de la nacionalitat andorrana, del 5 d'octubre de 1995, modificada per la Llei qualificada del 27 de maig del 2004;

Atès que les persones interessades han acreditat fefaentment que han perdut la nacionalitat d'origen en aplicació del que es preveu en l'article 38 i han emès la declaració jurada corresponent,

El Govern

Decreta

Reconèixer la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics a les persones relacionades a la llista següent:

Blanca Capel, Manuel, amb efectes des del 23 de desembre del 2004
De Dios Sagarra, Jorge, amb efectes des del 17 de gener del 2005
Diaz Pelaez, Remedio de les Nieves, amb efectes des del 18 de maig del 2001
España Verdaguer, Javier, amb efectes des del 5 de gener del 2005
Sans Urgell, Joan Albert, amb efectes des del 14 de març del 2005
Toribio Espar, Juan, amb efectes des del 17 de novembre del 2004

L'adquisició de la nacionalitat andorrana de les persones interessades té efectes a partir de la data en què aquestes han perdut la nacionalitat o les nacionalitats que tenien.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 27 d'abril del 2005

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Decret del 27 d'abril del 2005 d'aprovació del Reglament de guarderies infantils

Exposició de motius

L'any 1995 el Govern d'Andorra va aprovar la Llei i el Reglament de guarderies infantils, essent la primera regulació que es feia en relació amb les guarderies infantils. En aquest sentit, es va optar per l'elaboració d'una normativa detallista i per atorgar un paper important a la Comissió Tècnica de Guarderies Infantils.

No obstant això, l'experiència d'aplicació de la normativa en matèria de guarderies infantils, des de la seva entrada en vigor el 1995, ha posat de manifest algunes disfuncions i carències que exigeixen un nou plantejament del Reglament de guarderies infantils.

Així, s'ha considerat important regular de manera específica les diverses modalitats existents de guarda d'infants, tenint en compte les peculiaritats de cadascuna.

Igualment, s'han volgut simplificar els requisits establerts i normalitzar els procediments per a les diverses modalitats de guarda d'infants, així com concretar i determinar les responsabilitats, tant de les administracions públiques, com de la persona titular, de la direcció, del personal i dels pares dels infants guardats.

Es canvia el plantejament i es remet a les normes generals que hi puguin ser aplicables i es regulen només els aspectes específics de les guarderies, tant els de caràcter general com els específics de cada tipus de guarda, fet que permet l'actualització automàtica de la normativa general aplicable.

Finalment, se suprimeix la Comissió Tècnica de Guarderies Infantils i es distribueixen les seves funcions entre els ministeris competents en funció de les matèries implicades.

Així doncs, ens trobem davant la necessitat de regular de manera específica les diverses modalitats de guarderia infantil, per tal de millorar la qualitat de la prestació que reben els infants atesos en les guarderies infantils, a fi de contribuir a millorar la reglamentació existent al Principat en la matèria adaptant-la a la realitat del país i a l'experiència assolida durant els anys d'aplicació de la normativa vigent.

D'altra banda, el Reglament de guarderies infantils pretén ser una eina per fer efectives les disposicions establertes a la Convenció sobre els drets dels infants, ratificada pel Principat d'Andorra el 22 de novembre de 1995 en què s'estableix concretament, en l'article 18.3, que "els estats parts prenen totes les mesures apropiades per tal d'assegurar als infants els pares dels quals treballen el dret a beneficiar-se dels serveis i dels establiments de guarda d'infants per als quals compleixin les condicions requerides".

Així mateix, pretén contribuir a fer efectives les disposicions establertes al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, al qual es va adherir el Principat d'Andorra el 15 de gener de 1997 i que estableix a l'article 11.2 que "els estats part es comprometen a prendre mesures adequades que tinguin per objecte (...) fomentar el subministrament dels serveis socials de suport necessaris, per tal de permetre als pares poder combinar les obligacions familiars amb les responsabilitats professionals i la participació a la vida pública, afavorint en especial l'establiment i el desenvolupament d'una xarxa de guarderies infantils".

A proposta de la ministra de Salut i Benestar, el Govern, en la sessió del 27 d'abril del 2005, aprova el Reglament de guarderies infantils.

Article únic

S'aprova el Reglament de guarderies infantils, que entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Reglament de les guarderies infantils

Capítol I. Disposicions generals

Article 1
Àmbit d'aplicació

1. Aquest Reglament és d'aplicació a totes les guarderies infantils, públiques i

privades, que tenen per objecte l'atenció assistencial i educativa en els termes establerts a la Llei de guarderies infantils, de l'11 de maig de 1995.

2. Les guarderies infantils poden prestar els seus serveis a les modalitats següents:

a) Ordinària. Són les que presten de forma continuada i regular els seus serveis. Aquesta modalitat de guarderia es denomina "llar d'infants".

b) Extraescolar. Són les que presten de forma continuada i regular els seus serveis fora dels horaris i períodes escolars, per a infants escolaritzats de fins a sis anys d'edat o fins a nou anys d'edat si han estat autoritzats per l'Administració pública per atendre infants fins a aquesta edat.

c) Esporàdica. Són les que presten els seus serveis de forma continuada o temporalment i atenen de manera puntual infants de fins a sis anys o nou anys si estan autoritzats per l'Administració pública competent, ja sigui amb un abast general, ja sigui com a facilitat als clients i als usuaris de centres i instal·lacions comercials, de restauració, d'hostaleria, culturals o esportius. Les guarderies de les pistes d'esquí atendran únicament infants d'un a tres anys. Així mateix, les guarderies ordinàries i extraescolars poden prestar de forma complementària serveis puntuals de guarda dels infants.

3. Quan consisteixi únicament en unes instal·lacions i en uns espais de joc sense guarda, aquests no estan subjectes a les disposicions d'aquest Reglament i es farà constar en un lloc visible que no disposen de vigilància i que l'estada a l'espai esmentat és sota la responsabilitat de la persona acompanyant. Així mateix, les instal·lacions, els equipaments i els elements han de complir la normativa vigent.

4. L'empresa o l'entitat que ofereixi serveis de guarda d'infants als treballadors de forma continuada és una guarderia ordinària o extraescolar, segons escaigui.

Article 2
Condicions generals mínimes de les guarderies infantils

Totes les guarderies infantils estan subjectes al compliment de la normativa general vigent en matèria de seguretat, tant estructural com de les instal·lacions, de l'accessibilitat, de les condicions tecnicosanitàries, de la protecció de la salut i de la prevenció de les malalties, de les relatives a la matèria educativa i pedagògica, en matèria mediambiental, les que els puguin correspondre en matèria de comerç, així com totes les altres disposicions que se'ls pugui aplicar.

A més d'aquestes condicions generals mínimes, se n'han de complir les específiques que s'esmenten als capítols següents.

Capítol II. Condicions materials i de seguretat

Article 3
Ocupació màxima i emplaçament

1. Ocupació màxima

L'ocupació màxima d'una guarderia és d'1 infant per cada 2,5 m² d'aula i sala d'usos múltiples amb un màxim de 20 infants per aula. En el cas dels infants d'entre tres i nou anys, l'ocupació pot ser fins a un màxim de 30 infants per aula. No es tenen en compte, als efectes d'aquest càlcul, les superfícies destinades a la cuina, els lavabos, els rebedors, els dormitoris o altres dependències.

2. Emplaçament

Les guarderies infantils s'han d'ubicar a la planta baixa i, com a màxim, al primer pis, i han d'estar situades en indrets saludables i segurs per a la integritat dels infants, segons la normativa vigent i els criteris que estableixin els ministeris competents en aquestes matèries.

Article 4
Requisits generals dels espais i dels elements

1. Requisits comuns

a) Les guarderies s'han d'estructurar en espais suficients, distribuïts segons les característiques dels infants, especialment l'edat, per tal que vetllin per la seguretat dels infants.

b) Les sales per a infants han de tenir paviment amortidor. Les parets han d'estar recobertes des del sòl fins a una alçada d'1,20 metres, amb pintura o materials no porosos, impermeables, de fàcil neteja i no tòxics.

c) Fins a 1,20 metres d'alçada, hi ha d'haver una zona de seguretat, que exclogui els sortints cantelluts, els vidres de més de 2 m^2 que no siguin de seguretat, els desnivells perillosos i qualsevol altre agent traumatitzant, càustic o tòxic.

d) Els angles de les portes que no tinguin una funció de tallafoc han de tenir una protecció per evitar que els infants es puguin pessigar els dits.

e) Les finestres i els balcons han de tenir tanques de seguretat i han d'estar disposats de manera que els nens no puguin enfilar-s'hi o accedir-hi.

f) Les escales han d'estar protegides per una barana que, en cas de ser de barrots, aquests han de ser verticals d'una alçada mínima d'1,05 metres, amb una separació no superior a 0,10 metres.

2. Requisits específics per a determinades zones

a) Zona de canvi dels infants
El prestatge per canviar l'infant ha de ser de material no porós, llis i que es pugui rentar fàcilment. Ha d'estar dotat d'una vora anticaigudes.
Aquesta zona ha d'estar dotada dels elements i dels estris necessaris per tal de garantir una correcta manipulació higienicosanitària.

b) Servei de menjador
Si els menjars s'elaboren al centre, a la cuina, als locals annexos i a les instal·lacions destinades a l'emmagatzematge, a la conservació, a la preparació i al servei de menjars han de reunir les condicions tècniques i higienicosanitàries establertes a la normativa sanitària vigent.

c) Biberoneria
A efectes d'aquest Reglament s'entén per biberoneria l'espai destinat a la manipulació i a la preparació de biberons.
Les guarderies infantils han de disposar d'un servei de biberoneria sempre

que es tingui cura d'infants menors de 9 mesos.
La biberoneria ha de tenir un punt d'aigua potable, una pica d'ús exclusiu per als menjars, la instal·lació i els equipaments adequats per a l'esterilització dels biberons i les tetines, una nevera i un armari o una prestatgeria.
A la cuina o al lloc previst per a la preparació i la distribució dels àpats elaborats per una empresa externa a la guarderia, es pot habilitar un espai adequat per a la biberoneria que ha de reunir els requisits fixats a l'apartat anterior.

d) Espais exteriors
A l'exterior, i per tal d'evitar qualsevol traumatisme, el sòl ha de ser tou: de sorra, de cautxú, etc. per assegurar-ne la higiene i l'ús.

e) Zona bruta
A efectes d'aquest Reglament, s'entén per zona bruta l'espai destinat a guardar els detergents i altres materials, els estris de neteja, la roba bruta i les escombraries. Aquest espai ha de ser independent, tancat i ha d'estar degudament senyalitzat.

Article 5
Requisits específics dels espais i dels elements segons la modalitat de la guarderia

1. Guarderies ordinàries

Les guarderies ordinàries han de disposar de:

a) A més de les aules que correspongui per l'aplicació dels criteris establerts a l'article 4, han de disposar d'un pati i/o d'una sala d'esbarjo i/o d'una sala d'usos múltiples.

b) Un vàter i un punt d'aigua per cada 10 nens majors de 2 anys.

c) Una banyera per als nens majors de 2 anys.

d) Un lloc específic per al canvi dels menors de 2 anys. A les guarderies que només acullin infants majors de 3 anys i/o les que atenguin els infants per períodes inferiors a dues hores, no és obligatori aquest equipament.

e) Un espai per al personal, separat de les unitats dels infants, així com d'una zona de canvi amb espai per guardar el vestuari i altres objectes personals i amb els materials i estris d'higiene necessaris, així com un lavabo, una dutxa i un vàter independents.

2. Altres modalitats de guarderies

a) Les guarderies han de disposar d'un vàter i d'un punt d'aigua per cada 20 nens majors de 2 anys, així com d'un espai suficientment habilitat per rentar i canviar els infants.

b) A les guarderies esporàdiques establertes com a servei als clients que disposin d'un espai i d'una zona de canvi disponible per al personal del centre on està ubicada la guarderia no cal disposar d'aquests espais específics.

Article 6
Instal·lacions

1. La disposició de les instal·lacions i l'organització de la guarderia han de permetre que el personal tingui el control simultani dels infants que estan al seu càrrec.

2. Tots els mecanismes elèctrics han d'estar a una alçada mínima d'1,40 metres.

3. A les instal·lacions d'aigua calenta, totes les aixetes han d'estar connectades a un limitador de temperatura que garanteixi que l'aigua no s'escalfi a una temperatura superior als 45ºC.

4. Resten prohibides la instal·lació i la utilització de gas.

5. Quan es disposi d'instal·lacions de calefacció individualitzada per la guarderia, els radiadors i llurs canalitzacions d'alimentació han de tenir una temperatura màxima de contacte de 45º C. Quan la instal·lació sigui compartida i no es pugui limitar al màxim de temperatura esmentat, s'han de prendre mesures per evitar el contacte dels infants amb els radiadors i les canalitzacions.

Article 7
Seguretat contra incendis

1. Els materials de construcció o de decoració de les diverses dependències de la guarderia han de complir el que s'especifica a la normativa vigent en matèria de seguretat contra incendis.

2. En guarderies de capacitat inferior a 100 infants, la prevenció contra incendis es pot efectuar mitjançant extintors mòbils adequats al risc. Com a mínim hi ha d'haver dos extintors per cada 150 m^2 de superfície o fracció; en guarderies de capacitat superior a 100 infants s'ha de col·locar, a més, una mànega d'incendis de 20 mm de diàmetre.

3. Quan les característiques i la seguretat del local ho exigeixin, el ministeri competent en matèria de seguretat industrial pot exigir que s'instal·li un sistema de detecció automàtica d'incendis a totes o a algunes de les dependències.

Article 8
Equipaments i mobiliari

Els equipaments i el mobiliari destinats als infants han de ser proporcionals a les mides antropomètriques dels infants.

1. Es prohibeix que hi hagi piscines, ja siguin construïdes o portàtils, dins del recinte de la guarderia. Tanmateix, es permeten els jocs d'aigua sempre que s'executin sota la vigilància i la supervisió del personal educatiu.

2. El mobiliari ha de ser de superfície no porosa, inestellable, amb vores romes, angles arrodonits i sense sortints traumatitzants i de fàcil neteja. Les mides han de ser proporcionals a les mides antropomètriques dels infants.

3. Als llits de baranes, la separació entre els barrots ha de ser inferior a 0,10 metres, el pla de suport del matalàs no pot deixar buits perillosos i el llistó horitzontal inferior de la barana ha de quedar per dessota del matalàs. L'alçada de la barana ha de ser com a mínim de 0,70 metres. Es prohibeix l'ús de xarxa de sostre.

4. Les instal·lacions de joc han de ser de material inestellable i no tòxic, adequat per al seu ús i no pot superar 1,5 metres d'alçada.

5. Les joguines han de complir la normativa vigent que els sigui aplicable i, en tot cas, han de ser segures, no poden ser traumàtiques, estellables ni elaborades amb materials tòxics, així mateix, han de ser resistents al foc com a mínim en un grau d'inflamabilitat mitjà. S'han de poder rentar i han de ser adequades segons les característiques de cada edat. Cal evi-

tar que les joguines continguin peces petites que puguin ser ingerides pels nens.

Article 9
Farmacioles

1. Tots els centres de guarda d'infants dins de l'àmbit d'aquest Reglament han de disposar d'una farmaciola que ha d'estar fora de l'abast dels infants i degudament tancada. La farmaciola esmentada ha de disposar de les dotacions sanitàries que s'estableixin amb caràcter general i, en tot cas, ha d'estar equipada amb el material necessari per fer cures petites.

2. Així mateix, sempre que es facin sortides fora de les dependències del centre, s'ha de disposar de farmacioles portàtils que també han d'estar dotades amb el material necessari per fer cures petites.

Capítol III. Condicions ambientals

Article 10
Il·luminació

Als centres que tinguin com a servei tenir cura d'infants fins a 1 any d'edat, la il·luminació natural és la preferent. En cas d'utilitzar il·luminació artificial, ha de ser semidirecta, és a dir, que els punts de llum estiguin protegits per materials translúcids i d'una intensitat entre 150 i 300 lux. A les sales de menors d'1 any es prohibeix l'ús de llum fluorescent i llum al·lògena directa o sense protecció dels raigs ultraviolats.

Article 11
Aïllament acústic

Tots els dormitoris i totes les sales de joc han d'estar aïllades acústicament. Així mateix, a les aules i a les sales el nivell sonor no pot superar els límits legalment permesos.

Article 12
Olors

Les zones odoríferes, com són la cuina, les sales de canvi i els sanitaris han de disposar de mecanismes eficaços d'evacuació d'olors i, si escau, de vapors. Aquests sistemes poden ser sistemes de ventilació natural o mecànica.

Article 13
Ventilació

Totes les aules i tots els dormitoris han de disposar d'un sistema de ventilació, natural o mecànic, un espai exterior, permanent i regulable.

Capítol IV. Normes de protecció de la salut i de prevenció de les malalties

Article 14
Referent al personal

1. Per poder treballar a qualsevol tipus de centre, establiment o instal·lacions de guarda d'infants compresos en aquest Reglament, el personal ha de presentar un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateix cap tipus de malaltia infectocontagiosa o d'un altre tipus, que pugui afectar la salut dels infants i dels altres treballadors.

Al certificat s'ha d'especificar, també, l'estat de les vacunes previstes a l'apartat següent:

2. Per treballar en una guarderia infantil, el personal ha d'acreditar que està vacunat correctament, segons el calendari oficial de vacunacions sistemàtiques del país, així com de les que siguin considerades necessàries per l'autoritat competent, segons la situació epidemiològica de cada moment.

En el cas que hi hagi alguna contraindicació per la vacunació del personal que presti els seus serveis en una guarderia, s'haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant un certificat mèdic. En aquest cas, l'autoritat competent ha de valorar i resoldre la situació tenint en compte les possibles repercussions en la salut dels infants.

En el cas que s'inclogui una nova vacuna al calendari oficial esmentat, tot el personal ha d'estar obligat a acreditar la correcta vacunació en el període que es fixi.

3. En el cas que es detecti una malaltia infectocontagiosa, és obligatori la separació immediata del centre de la persona infectada i, per a la seva reincorporació, és necessari que acrediti que està totalment curat mitjançant un certificat mèdic.

4. El personal està obligat a mantenir unes normes d'higiene d'acord amb la seva tasca, sense perjudici dels protocols que estableixi la guarderia, que han de ser de general coneixement i aplicació.

5. A més de tot l'exposat anteriorment, el personal que desenvolupi activitats de manipulació d'aliments, encara que sigui de forma esporàdica, ha de complir l'establert a la normativa sanitària vigent en matèria de manipuladors d'aliments.

6. Resta prohibit el consum de substàncies tòxiques, com el tabac, l'alcohol o altres drogues que puguin perjudicar la salut dels infants, del personal i/o que puguin alterar-ne la conducta.

Article 15
Referent als infants en guarderies infantils ordinàries

1. Per a l'ingrés d'un infant en una guarderia ordinària és necessari un certificat mèdic del pediatre o del metge de capçalera que acrediti que no pateix malalties infectocontagioses que li impedeixin la convivència amb altres infants; així mateix, els pares, els tutors o els guardadors han de fer constar qualsevol atenció especial que requereixi l'infant.

2. S'ha d'acreditar la vacunació, segons el calendari de vacunes vigent, presentant el carnet de salut o de vacunes o un certificat mèdic on constin les dates i les vacunes.

Tot infant que presenti algun retard en la vacunació o una manca de vacunació per algun motiu de salut, ho ha de justificar mitjançant el certificat mèdic corresponent.

3. En el cas de malaltia contagiosa és obligatori que abandoni la guarderia i, per a la seva reincorporació, és necessari presentar el certificat mèdic corresponent a la direcció de la guarderia.

En el cas que un infant es posi malalt mentre és al centre, els educadors han d'avisar immediatament la família per tal que l'infant malalt no hagi de quedar-se a l'escola més temps del necessari fins que el vinguin a recollir.

La reincorporació a la guarderia infantil en cas de malaltia d'un infant ha d'estar sotmesa a l'emissió d'un informe del pediatre o del metge de capçalera que l'hagi atès durant la malaltia, que acrediti

que està totalment recuperat, excepte en el cas que es tracti d'un procés curt, inferior a una setmana, que no hagi requerit la consulta al metge.

Article 16
Referent als infants en altres modalitats de guarderia infantil

Els pares, els tutors o els guardadors, en el moment de lliurar l'infant a la guarderia, han de redactar, sota la seva responsabilitat, una declaració en la qual es manifesti:

1. Que l'infant no pateix cap problema de salut que li impedeixi assistir a la guarderia o que pugui comprometre la salut de la resta dels infants i dels treballadors.

2. Que l'infant no pateix cap tipus de malaltia infectocontagiosa i que està al corrent del calendari de vacunacions segons la normativa del seu estat de residència habitual.

3. Qualsevol problema específic que pugui patir l'infant i que no li impedeixi l'assistència a la guarderia, però que és prou important per a la seva salut i perquè requereixi atencions específiques.

En cas que la declaració referida al contingut dels apartats a i b sigui afirmativa, l'infant no podrà ser acceptat a la guarderia.

A títol orientatiu, s'incorpora a aquest Reglament, com a annex número 1, un model de la declaració referida anteriorment.

Article 17
Administració de medicaments

1. La guarderia ha de garantir que les dietes s'adeqüin a les necessitats nutritives de l'infant segons les etapes de la vida.

2. Resta prohibida l'administració de medicaments per part del personal de la guarderia, excepte quan l'infant requereix una medicació pel tractament d'una malaltia que no sigui incompatible amb el fet d'assistir a la guarderia, sempre que existeixi una prescripció d'un metge, degudament autoritzat a exercir al país, on s'especifiqui clarament el nom del medicament, la posologia, la dosi, la via d'administració, així com altres recomanacions sobre la dieta o altres aspectes que consideri convenients. Així mateix, cal l'autorització signada dels pares, dels tutors o dels guardadors de l'infant.

Capítol V. Condicions de la direcció i del personal

Article 18
Direcció

Per poder dirigir una guarderia cal estar en possessió d'una titulació universitària corresponent com a mínim a un iploma Professional Avançat o un di - ploma equivalent reconegut per l'autoritat competent al Principat d'Andorra relacionat preferentment amb els àmbits educatiu i sociosanitari.

La persona que ocupi el càrrec de director/a de la guarderia ha de desenvolupar principalment les competències professionals següents:

a) Dirigir i coordinar equips humans.

b) Elaborar, completar i dirigir projectes educatius per als infants.

c) Dirigir organitzacions socioeducatives.

d) Gestionar i/o coordinar recursos materials, humans i funcionals.

El/la director/a de la guarderia és el/la responsable del funcionament del centre i hi ha de ser present almenys durant mitja jornada.

A partir de l'anàlisi de les titulacions, les persones que vulguin dirigir una guarderia han de presentar la seva titulació al Servei de Tràmits del Govern i el ministeri encarregat de l'educació n'informarà la validesa, tenint en compte les condicions establertes en aquest Reglament.

Article 19
Personal educatiu responsable

S'entén com a personal educatiu responsable les persones que desenvolupen tasques d'atenció directa als infants, i que programen les activitats, n'asseguren el desenvolupament i en fan un seguiment.

El personal educatiu responsable de les guarderies ha d'estar en possessió d'una titulació de batxillerat professional o un diploma equivalent reconegut per l'autoritat competent al Principat d'Andorra relacionada, preferentment, amb els àmbits educatiu i sociosanitari.

A partir de l'anàlisi de les titulacions, les persones que vulguin exercir com a personal educatiu responsable han de presentar la seva titulació al Servei de Tràmits del Govern, i el ministeri encarregat de l'educació n'informarà la validesa, tenint en compte les condicions establertes en aquest Reglament.

Article 20
Personal educatiu auxiliar

La guarderia pot disposar de personal educatiu per dur a terme tasques auxiliars a l'acció educativa. Aquest personal ha d'estar en possessió d'una titulació de caràcter estatal com a mínim corresponent al Diploma d'Ensenyament Professional o d'una titulació equivalent reconeguda per l'autoritat competent al Principat d'Andorra relacionada preferentment amb els àmbits educatiu i sociosanitari.

A partir de l'anàlisi de les titulacions, les persones que vulguin exercir com a personal educatiu auxiliar han de presentar la seva titulació al Servei de Tràmits del Govern, i el ministeri encarregat de l'educació n'informarà la validesa, tenint en compte les condicions establertes en aquest Reglament.

Article 21
Direcció i personal de les guarderies esporàdiques

No s'exigeix una titulació específica mínima a la direcció i al personal educatiu de les guarderies esporàdiques. No obstant això, per poder treballar en una guarderia esporàdica, s'han de superar les proves sobre coneixements i idoneïtat per a les funcions encomanades efectuades per l'entitat titular del centre i assolir una formació d'un mínim de 10 hores, impartida per una entitat dedicada a la formació degudament legalitzada al país, i que es refereix al desenvolupament físic, psíquic i social, als aspectes higiènics i sanitaris i a la seguretat dels infants.

En el cas, però, que a la guarderia esporàdica hi assisteixin infants menors de 12 mesos, el personal que els atengui ha

de complir obligatòriament els requisits previstos per les guarderies ordinàries.

Article 22
Ràtio d'infants per professional educatiu

1. Per tenir cura dels infants hi ha d'haver, com a mínim, un personal educatiu responsable per aula. No obstant això, en els moments de descans dels infants, no és obligatori que hi hagi personal educatiu responsable ja que el personal educatiu auxiliar pot assumir la dita funció, sempre que es respectin les ràtios establertes en aquest article.

Així mateix, hi ha d'haver com a mínim:

a) 1 professional educatiu per cada 7 infants de fins a 12 mesos.

b) 1 professional educatiu per cada 10 infants d'1 a 3 anys.

c) 1 professional educatiu per cada 15 infants de 3 a 9 anys.

2. Les guarderies esporàdiques han de respectar les mateixes ràtios d'infants per personal educatiu.

3. Qualsevol tipus de guarderia infantil ha de disposar com a mínim de dos professionals educatius.

Capítol VI. Condicions funcionals

Article 23
Requisits generals

Les guarderies infantils han de complir, amb caràcter general, els requisits funcionals següents:

1. Respectar els drets dels infants atesos, així com dels pares o dels tutors legals i exigir-los el compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament.

2. Portar al dia un registre dels infants atesos en el qual han de constar-ne les dades bàsiques i un expedient individualitzat amb les dades personals, sanitàries, educatives i socials. Aquestes dades tenen el tractament que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

3. Establir les tarifes de preus i comunicar-les al Govern anualment. En cas de tractar-se d'establiments dels quals són titulars entitats públiques o que hagin concertat amb el Govern, els preus fixats han d'ajustar-se als preus públics establerts pel Govern o als acordats mitjançant un conveni.

4. Trametre al Govern la informació i les dades que els sol·licitin relacionades amb les qüestions d'atenció social i facilitar les tasques d'inspecció.

5. Vetllar per l'atenció dels infants atesos i perquè rebin l'assistència adequada.

Article 24
Reglament de règim interior

Totes les guarderies han de tenir un reglament de règim interior a disposició dels pares, dels tutors o dels guardadors i se n'ha de donar una còpia a tot el personal de la guarderia. El reglament esmentat ha de referir-se, almenys, als aspectes següents:

a) Un pla d'autoprotecció, que especifiqui especialment les normes i els protocols que s'han de seguir en casos d'emergència.

b) Les normes de seguretat detallades en aquest Reglament.

c) Una llista d'objectes d'entrada prohibida al centre.

d) Una llista de materials de risc necessaris per a la docència amb les normes de manipulació.

e) Les normes de rotació i de coordinació de la vigilància de patis, d'acollida i de sortida dels infants.

f) Normes d'actuació en cas de malaltia dels infants i del personal.

g) Normes bàsiques higienicosanitàries i protocols d'actuació.

h) Aspectes d'atenció social.

i) Altres que es considerin necessaris.

Article 25
Projecte i pla pedagògic

És obligatori que totes les guarderies ordinàries i extraescolars desenvolupin un projecte pedagògic. S'entén per projecte pedagògic el document que marca les línies pedagògiques bàsiques de la guarderia. En el moment de sol·licitar l'autorització d'obertura d'una guarderia el ministeri encarregat de l'educació valida el projecte pedagògic.

Cada guarderia ordinària i extraescolar ha d'elaborar la planificació de l'activitat en el pla anual on hi ha de constar, com a mínim, la programació de les activitats educatives, les previsions d'alumnat i de personal educatiu i altres aspectes que la guarderia consideri rellevants per a la tasca educativa.

Article 26
Assegurança de responsabilitat civil

Les guarderies infantils han de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil sobre les activitats i el personal, per un capital mínim de 300.000 euros, quantitat que ha de ser actualitzada anyalment en funció de l'augment de l'IPC publicat pel Govern.

Article 27
Transport

En cas de disposar de servei de transport col·lectiu, s'han de complir els mateixos requisits de seguretat establerts a la normativa que regula el transport escolar.

Capítol VII. Procediment d'autorització d'obertura, de modificacions i de baixa

Article 28
Autorització administrativa d'obertura

1. De titularitat privada

a) Sol·licitud. Per obrir una guarderia s'ha de presentar una sol·licitud d'autorització d'obertura al Servei de Tràmits i seguirà el procediment general establert per la normativa vigent.

b) No poden presentar la sol·licitud esmentada les persones físiques o jurídiques que es trobin en algun dels casos previstos als apartats a, b i c de l'article 5 de la Llei de guarderies infantils.

c) Documentació que s'ha de presentar:
Sol·licitud d'autorització que s'ha de presentar al Servei de Tràmits del Govern.
La documentació requerida per l'article 6 de la Llei de guarderies infantils esmentada.

d) Informes preceptius. El ministeri competent en matèria d'autoritzacions d'obertura de comerç centralitza la tramitació de l'expedient d'obertura, demanant un informe als ministeris competents en matèria d'atenció social, educació, salut, indústria, accessibilitat i medi ambient, els quals verifiquen, en l'àmbit de les seves competències, que es compleixen els requisits establerts a la normativa vigent. Aquests informes són preceptius i vinculants als efectes d'atorgar l'autorització d'obertura.

Per a l'elaboració dels esmentats informes els ministeris esmentats poden requerir al sol·licitant l'aportació de la informació i dels documents complementaris que considerin necessaris.

e) Resolució. El ministre competent en matèria d'autoritzacions d'obertura de comerç, atesa la documentació presentada i els informes preceptius esmentats, dicta la resolució corresponent i la notifica a l'interessat i n'informa els ministeris competents, esmentats a l'apartat anterior. Contra aquesta resolució, es poden interposar els recursos previstos a la legislació vigent.

2. De titularitat pública

Les guarderies de titularitat pública, d'acord amb el que estableix l'article 4.1 de la Llei de guarderies infantils, seran creades i suprimides per Decret de l'Administració corresponent, ateses les condicions exigides per la normativa vigent.

Article 29
Publicitat de l'autorització

Les guarderies han de col·locar a l'entrada del centre i en un lloc ben visible l'autorització i la capacitat màxima.

Article 30
Modificacions i baixes

Quan es produeixin variacions a les guarderies es procedeix d'acord amb el que estableixen els articles 7 i 8 de la Llei de guarderies infantils.

Capítol VIII. Funcions i responsabilitats

Article 31
Del titular de la guarderia

1. Els titulars de les guarderies infantils estan obligats a:

a) Vetllar pel respecte dels drets dels infants, complir la normativa vigent i garantir que els serveis es presten en condicions de qualitat i de seguretat.

b) Col·laborar en les tasques d'inspecció i facilitar totes les dades i els documents que els siguin requerits.

c) Seguir les indicacions i les concrecions que s'estableixen a les actes d'inspecció.

d) Revisar bianualment les instal·lacions per part d'un organisme de control acreditat.

e) Dur a terme totes les funcions necessàries per al funcionament correcte de l'establiment o del servei.

f) Les funcions establertes en aquest article poden ser delegades a la direcció de la guarderia infantil.

Article 32
De la direcció del centre

Són facultats i responsabilitats dels/de les directors/ores de les guarderies d'infants ordinàries i extraescolars i de la persona designada com a responsable en el cas de les guarderies esporàdiques:

1. Assegurar el compliment de la normativa vigent i vetllar perquè la prestació dels serveis de la guarderia d'infants s'ofereixin amb condicions de seguretat.

2. Complir la normativa general vigent i el reglament de règim interior; respectar els drets dels usuaris i vetllar perquè els serveis es prestin en condicions de seguretat i d'acord amb les normes deontològiques.

3. Establir les línies pedagògiques bàsiques i definir els programes anuals d'activitats així com dur a terme, conjuntament amb el personal educatiu responsable, el seguiment i l'avaluació dels resultats.

4. Mantenir tots els aparells del centre en funcionament i fer passar les inspeccions de seguretat de conformitat amb la legislació vigent.

5. Elaborar un pla d'emergència que ha d'obtenir la conformitat del Departament d'Indústria del Govern, el qual s'ha d'incorporar al reglament de règim interior i participar-hi de forma activa en la tasca que indiqui el pla d'emergència.

6. Supervisar freqüentment les instal·lacions de la guarderia a fi de detectar defectes que puguin suposar un perill per als infants.

7. Barrar l'accés a la zona afectada per defectes a les instal·lacions que representin un risc per als infants i el personal fins que no siguin totalment sanejats.

8. Informar per escrit la família en cas de detectar o sospitar alguna alteració en l'estat de salut o desenvolupament d'un infant.

9. Mantenir informats els pares, els tutors o els guardadors del projecte que segueix el seu fill i de l'execució del projecte.

10. Informar els pares, els tutors o els guardadors de qualsevol sortida que facin els infants, els quals n'hauran de signar l'autorització corresponent. Així mateix, ha de controlar que els infants disposin de les assegurances corresponents i de la resta de documents, així com les activitats que es duguin a terme.

11. Vetllar per la formació continuada del personal.

12. Vetllar pel respecte als drets dels nens i denunciar-ne qualsevol vulneració.

13. Garantir la confidencialitat de totes les dades que figurin als expedients dels infants assistits a la guarderia i, en general, de tota la informació que en tingui coneixement per raó del càrrec.

14. Totes les funcions directives necessàries per al bon funcionament del centre.

Article 33
Del personal educatiu responsable

Són tasques i responsabilitats del personal educatiu responsable de les guarderies:

1. Complir la normativa general vigent i el reglament de règim interior; respec-

tar els drets dels usuaris i vetllar perquè els serveis es prestin en condicions de seguretat i d'acord amb les normes deontològiques.

2. Atendre directament els infants, mitjançant el desenvolupament de les línies pedagògiques bàsiques i dels programes d'activitats, així com participar en el seguiment dels infants.

3. Participar de forma activa en el que disposa el pla d'emergència.

4. Assegurar l'acollida i el comiat dels infants segons es detalli al reglament de règim interior.

5. Controlar constantment els infants al seu càrrec i, en cas de no ser-hi present, s'ha d'assegurar que allà on són hi ha personal educatiu del centre i que es compleixen totes les condicions de seguretat i vigilància.

6. Lliurar directament l'infant als pares, als tutors o als guardadors, o a les persones expressament autoritzades davant de la direcció, seguint les formalitats previstes al reglament de règim interior. En cas contrari han de rebutjar el lliurament de l'infant.

7. Vigilar les àrees accessibles als infants que li siguin assignades, tenint en compte que totes han d'estar degudament controlades.

8. Vigilar els objectes que l'infant utilitza, tant els que pot trobar a l'aula com els que ell mateix pot portar a la guarderia, i se li ha de retirar qualsevol objecte que, a criteri seu, pugui presentar un risc per a ell o per als altres infants.

9. Alertar la direcció si detecta objectes que, per la funció o per l'estat defectuós, poden ocasionar danys als infants.

10. Posar en coneixement de la direcció qualsevol situació que observi que pot ser lesiva per als drets dels infants.

11. Garantir la confidencialitat de totes les dades que figurin als expedients dels infants assistits a la guarderia i, en general, de tota la informació que en tingui coneixement per raó del seu càrrec.

12. Seguir cursos de formació continuada en matèries relacionades amb les funcions desenvolupades.

Article 34
Del personal educatiu auxiliar

Són tasques i responsabilitats del personal educatiu auxiliar de les guarderies:

1. Complir la normativa general vigent i el reglament de règim interior; respectar els drets dels usuaris i vetllar perquè els serveis es prestin en condicions de seguretat i d'acord amb les normes deontològiques.

2. Col·laborar en l'atenció directa als infants sota la responsabilitat del personal educatiu responsable de l'aula on estigui assignat l'infant.

3. Atendre directament els infants, mitjançant el desenvolupament de les línies pedagògiques bàsiques i del programa d'activitats, així com participar en el seguiment.

4. Participar de forma activa en el que disposa el pla d'emergència.

5. Assegurar l'acollida i el comiat dels infants segons es detalli al reglament de règim interior.

6. Controlar constantment els infants al seu càrrec i, en cas de no ser-hi present, s'ha d'assegurar que allà on són hi ha un adult acreditat i que es compleixen totes les condicions de seguretat i de vigilància.

7. Lliurar directament l'infant als pares, als tutors o als guardadors o a les persones expressament autoritzades davant de la direcció, seguint les formalitats previstes al reglament de règim interior. En cas contrari han de rebutjar el lliurament de l'infant.

8. Vigilar les àrees accessibles als infants que li siguin assignades, tenint en compte que totes han d'estar degudament controlades.

9. Vigilar els objectes que l'infant utilitza, tant els que pot trobar a l'aula com els que ell mateix pot portar a la guarderia, i se li ha de retirar qualsevol objecte que, a criteri seu, pugui presentar un risc per a ell o per als altres infants.

10. Alertar la direcció si detecta objectes que, per la funció o per l'estat defectuós, poden ocasionar danys als infants.

11. Posar en coneixement de la direcció qualsevol situació que observi que pot ser lesiva per als drets dels infants.

12. Garantir la confidencialitat de totes les dades que figurin als expedients dels infants assistits a la guarderia i, en general, de tota la informació que en tingui coneixement per raó del seu càrrec.

13. Seguir cursos de formació continuada en matèries relacionades amb les funcions desenvolupades.

Article 35
Extensió de la responsabilitat

Pel que fa a les guarderies ordinàries i extraescolars les responsabilitats esmentades per a la direcció i el personal educatiu es perllonguen durant tota la jornada establerta al reglament de règim interior i/o al contracte assistencial, inclòs, en el seu cas, el període de menjador.

A les guarderies esporàdiques l'extensió de responsabilitats és la que pactin al contracte assistencial el personal de la guarderia i els pares, els tutors o els guardadors de l'infant.

Article 36
Dels pares, dels tutors i dels guardadors

1. Facilitar a la direcció de la guarderia totes les dades, la informació i els documents que se'ls demanin, que siguin necessaris per al compliment de les funcions assignades legalment a aquests centres.

2. Anar a recollir l'infant quan acabi l'horari establert ja que les situacions que es produeixin amb posterioritat són responsabilitat dels pares, dels tutors i dels guardadors.

Anar a recollir sense dilacions l'infant que es posi malalt mentre és al centre, des del moment en què se li ha comunicat la situació.

3. Vetllar per la seguretat i la qualitat de la guarda que reben els fills i, per tant, en cas de constatar qualsevol deficiència en el funcionament de la guarda, estan obligats a comunicar-ho immediatament a la direcció del centre i, si aquesta no pren les mesures que considerin necessàries, se n'ha d'informar l'Administració pública competent, d'acord amb la normativa vigent.

4. Avisar el/la director/a de la guarderia en cas d'absències o sortides excepcionals dels infants.

Capítol IX. Inspecció i règim sancionador

Article 37
Control i inspecció

1. Comprovacions. Abans de l'elaboració dels informes preceptius als quals fa referència l'article 26.d d'aquest Reglament, els representants dels ministeris afectats han de comprovar el compliment dels requisits establerts a la Llei de guarderies i a aquest Reglament.

2. Els informes preceptius per l'autorització i el seguiment a través de les inspeccions han de ser efectuats pels ministeris competents en les diferents matèries regulades en aquest Reglament.

3. Objectiu. Els ministeris competents en les matèries a les quals fa referència l'article 26.d d'aquest Reglament poden dur a terme els controls i les inspeccions propiats. Aquests controls i aquestes inspeccions es poden fer d'ofici o a instància de part en qualsevol moment, i tenen com a objectiu comprovar el compliment de la normativa; vetllar pel respecte dels drets dels infants i assessorar els titulars i els usuaris dels centres.

4. Obligacions. Els titulars de les guarderies estan obligats a col·laborar en la tasca inspectora i a facilitar totes les dades i els documents que els siguin requerits. Els/les directors/ores de cada centre, sense perjudici del dret a formular recurs en les condicions que estableixi la normativa general, han de seguir les indicacions i les concrecions que s'estableixin a les actes d'inspecció o les que ordeni l'òrgan competent, així com fer revisar bianualment les instal·lacions per part d'un organisme de control acreditat.

5. Informes periòdics. Cadascun dels ministeris competents en els àmbits d'atenció social, educació, salut, indústria, accessibilitat i medi ambient han d'elaborar periòdicament un informe sobre la situació de cada centre.

Article 38
Infraccions

Constitueixen infraccions al que disposa la Llei de guarderies infantils i a aquest Reglament els actes tipificats a l'article 12 de la Llei de guarderies infantils, que poden ser faltes lleus, greus i molt greus, segons la classificació que efectua el precepte esmentat.

Article 39
Règim sancionador

El procediment sancionador és l'establert amb caràcter general i la incoació del corresponent expedient va a càrrec de l'òrgan competent per raó de la matèria afectada pels actes o omissions objectes de la infracció.

Article 40
Cessament d'activitats

Les guarderies infantils autoritzades que vulguin cessar les seves activitats han de seguir el procediment establert amb caràcter general.

Disposició transitòria única

Les guarderies ordinàries i extraescolars regulades per aquest Reglament disposen d'un termini màxim de sis mesos per adaptar-se a les noves condicions establertes. En cas que no disposin de la resolució administrativa d'obertura de la guarderia, han de presentar-la dins el termini màxim de tres mesos.

Les guarderies esporàdiques disposen fins al mes de gener del 2006 per adaptar-se a les condicions establertes en aquest Reglament.

Disposició addicional primera

Les persones contractades en guarderies abans de l'entrada en vigor d'aquest Reglament han de complir els requisits de titulació previstos al Reglament de guarderies infantils abans esmentat.

Les persones que disposin de l'acreditació oficial per a professionals de guarderies infantils expedit pel Govern d'Andorra, en base al previst a la disposició transitòria segona del Reglament de guarderies infantils del 30 de novembre de 1995, es considera que tenen una titulació vàlida per a desenvolupar les tasques corresponents al personal educatiu responsable.

Les noves titulacions requerides per al personal de guarderies establertes en aquest Reglament s'han d'exigir al personal que es contracti a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament.

Disposició derogatòria primera

Amb l'entrada en vigor d'aquest Reglament, queden derogades totes les disposicions del mateix o inferior rang que s'hi oposin. Expressament queden derogats: el Reglament de guarderies infantils del 30 de novembre de 1995 i l'article 12 del Reglament de guardes d'infants a domicili del 28 de febrer del 2001.

Disposició addicional

Les funcions encomanades a la Comissió Tècnica de Guarderies Infantils establerta a l'article 12 del Reglament de guardes d'infants a domicili són assumides per cada ministeri en funció de les seves competències.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 27 d'abril del 2005

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Annex 1
Model de declaració de l'article 16

I.

El sotasignat ..... pare/mare/tutor/ guardador de l'infant ....., declaro que aquest no pateix cap problema de salut que li impedeixi assistir a la guarderia o que pugui comprometre la salut de la resta dels infants i dels treballadors de la guarderia.

Així, no pateix malalties infectocontagioses (xarampió, rosa, galteres, catarro (tos ferina), varicel·la, meningitis, tuberculosi, diarrees severes, etc.) i està al corrent del calendari de vacunacions segons la normativa de l'estat de residència habitual i, en tot cas, segons les recomanacions de l'OMS per la seva edat.

En relació amb problemes específics de l'infant que no li impedeixen l'assistència a la guarderia, però que són importants per a la seva salut i pot necessitar atenció específica (al·lèrgies, tractament mèdic, intolerància alimentària, deficiència física o psíquica, tec...):

☐ No he d'informar res a la guarderia.

☐ He d'informar a la guarderia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Signat:

II.

Data i hora de lliurament de l'infant a la guarderia:

Signatura pare/tutor/guardador Signatura representant de la guarderia

III.

Hora de retorn de l'infant a la persona que l'ha lliurat:

Observacions:

.....
.....
.....
.....

Signatura pare/tutor/guardador Signatura representant de la guarderia